

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3238/2531

อัยการ กรมอัยการ
ส.ต.ต. คำรณ เฉลย ไช กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 120

การจับกุมกับการสอบสวนเป็นคนละขั้นตอนกัน ถ้าการสอบสวนชอบด้วยกฎหมาย แม้การจับกุมอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็หา กระทบกระเทือนถึงการฟ้องคดีอาญาไม่ พนักงานอัยการมีอำนาจฟ้องคดีได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสามซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจร่วมกันจับกุมนางสาวเบญจมาพรและนายประจวบกับพวกในความผิดฐานร่วมกันเล่นการพนันไฟรั่มมีโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วโดยทุจริตร่วมกันเรียกและรับเงินจากบุคคลทั้งสองเพื่อละเว้นปฏิบัติหน้าที่และไม่กระทำการในตำแหน่งอันเป็นการมิชอบด้วยการปล่อยตัวบุคคลทั้งสองไป ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 149, 157 จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ลงโทษจำคุกคนละ 5 ปี ลดโทษให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 คนละ 3 ปี 4 เดือน จำเลยที่ 3 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ว่า ในชั้นอุทธรณ์จำเลยที่ 3 อุทธรณ์ว่า การจับกุมคุมขังจำเลยของเจ้าพนักงานเป็นไปโดยมิชอบและเป็นการคุมขังที่ผิดกฎหมายย่อมถือว่าการสอบสวนเป็นไปโดยมิชอบด้วย แต่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวให้ ทั้งที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยจึงเป็นการมิชอบนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าการจับกุมกับการสอบสวนเป็นการดำเนินการคนละขั้นตอนกันเมื่อการสอบสวนได้ดำเนินไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ถึงแม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าการจับกุมคุมขังอาจมิชอบด้วยกฎหมายก็เป็นเรื่องที่จะว่ากล่าวกันอีกส่วนหนึ่งต่างหาก หากทำให้การสอบสวนซึ่งชอบด้วยกฎหมายแล้วนั้น กระทบกระเทือนถึงการฟ้องคดีอาญาไม่ ฎีกาของจำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>